

1500071-45.2021.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... reais e que possui condenação por tráfico de drogas. Em relação aos fatos narrados na denúncia, confessou que agrediu a vítima com chutes em um momento de raiva. Já em relação às ameaças, disse não se recordar o que falou pois estava bêbado. Note-se que, na primeira fase da persecução, o réu também confessa as agressões físicas mas nega as ameaças (vide termo de depoimento de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500071-45.2021.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-45.2021.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2019733/2021 - DEL.POL.ORLANDIA, 10956281 - DEL.POL.ORLANDIA, 75/21/415 - DEL.POL.ORLANDIA, 2019733 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS HENRIQUE EVARISTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

VINÍCIUS HENRIQUE EVARISTO, qualificado nos autos, foi denunciado e se viu processado como incurso nos artigos 129, §9, e 147, caput, este último combinado com o art. 61, II, "f", em concurso material, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, combinados com os artigos 5º, inciso III, 7º, incisos I e II, ambos da Lei nº 11.340/06.

Consta da peça acusatória que, no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 20:00 horas, na Avenida Vinte e Dois, nº 2.246, Jardim Recreio, nesta cidade e comarca, o acusado, prevalecendo-se de relação doméstica e familiar, ofendeu a integridade da excompanheira Alliny Andrade dos Santos, além de ameaçá-la, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2021 (fls. 47/48). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 77). Não

vislumbradas quaisquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência de instrução, na qual foi declarada prejudicada a oitiva da vítima ante a sua não localização, e realizado o interrogatório do acusado (mídia às fls. 170 – termo de audiência de fls. 174/175).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a parcial procedência da ação, absolvendo-se o acusado quanto ao delito de ameaça. A Defesa, também em alegações finais orais, fez alegações remissivas.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de VINÍCIUS HENRIQUE EVARISTO, como incurso nos artigos 129, §9, e 147, caput, este último combinado com o art. 61, II, “f”, em concurso material, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, combinados com os artigos 5º, inciso III, 7º, incisos I e II, ambos da Lei nº 11.340/06.

Não foram suscitadas preliminares. Após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se a parcial procedência da ação penal.

A materialidade do delito de lesão corporal restou cabalmente comprovada a partir do boletim de ocorrência (fls. 3/6), do laudo pericial de exame de corpo de delito (fls. 29/30), o qual atesta que a vítima sofreu escoriações em dorso e pernas, ferimentos compatíveis com a dinâmica dos fatos imputados ao acusado, e das provas orais colhidas em ambas as fases da persecução.

Lado outro, em relação ao delito de ameaça, há que se reconhecer que inexistem provas suficientes sobre a efetiva existência do delito. De início, passo a explorar o teor da prova de natureza oral.

A vítima não foi localizada, razão pela qual declarou-se prejudicada a sua oitiva em juízo. Em sede policial, todavia, afirmou que o acusado, sem motivo, surtou e passou a agredi-la com chutes e socos, dizendo que ela não passava “de uma desgraçada vagabunda” e que iria matá-la caso ela registrasse boletim de ocorrência. Sem que o acusado percebesse, deixou o imóvel e se deslocou até à Delegacia, onde lavrou o boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas (vide termo de declarações de fls. 21).

Em juízo, o acusado afirmou que tem dois filhos com a vítima, que auferem mensalmente mil e seiscentos reais e que possui condenação por tráfico de drogas. Em relação aos fatos narrados na denúncia, confessou que agrediu a vítima com chutes em um momento de raiva. Já em relação às ameaças, disse não se recordar o que falou pois estava bêbado. Note-se que, na primeira fase da persecução, o réu também confessa as agressões físicas mas nega as ameaças (vide termo de depoimento de fls. 31).

Nessa senda, comprova-se a autoria delitiva e os elementos do tipo veiculado no art. 129, §9, do Código Penal por meio (i) da palavra da vítima, que narrou, na primeira fase da persecução, como o réu a agrediu, (ii) do laudo pericial de exame de corpo de delito, o qual atesta que, em virtude das agressões, a vítima sofreu ferimentos corporais compatíveis com a dinâmica dos fatos e (iv) da palavra do próprio réu, que confessou, nas duas fases da persecução, que agrediu a vítima.

Patente, portanto, a configuração dos elementos típicos do delito de lesão corporal, sendo que, inexistentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação por tal delito se impõe.

Lado outro, entendo que o delito de ameaça não restou efetivamente comprovado.

Reconhece-se que a vítima, na primeira fase da persecução, afirmou que o acusado disse que iria matá-la. Há que se ressaltar, todavia, que ela não foi localizada a fim de prestar depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O acusado, lado outro, a despeito de confessar a agressão física, nega ter ameaçado a vítima.

Assim, ante a dúvida sobre a configuração dos elementos do tipo veiculado no art. 147, caput, do Código Penal, há de imperar o brocardo in dubio pro reo, motivo pelo qual a absolvição pela insuficiência de provas, em relação a ameaça, se impõe. Delineada a conduta delitiva, passo a dosar a pena.

Da Pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos para exasperação em virtude da conduta social, maus antecedentes e personalidade do agente considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2º Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Ainda, não há elementos a justificar a exasperação da pena em razão da culpabilidade, das circunstâncias, do motivo, das consequências do crime e do comportamento da vítima. Assim, mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão. Presente, lado outro, a agravante referente à reincidência (autos nº 0003579-15.2017.8.26.0404 – certidão de fls. 53/55). Assim, compenso a agravante e a atenuante e mantenho a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 3 (três) meses de detenção.

Do regime de cumprimento de pena.

Considerando a (i) quantidade de pena fixada, (ii) as circunstâncias judiciais favoráveis, e (iii) a ausência de reincidência específica, considerando inclusive o pleito ministerial, nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.

Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal proposta contra VINÍCIUS HENRIQUE EVARISTO, qualificado nos autos, (i) condenando-o como incurso no art. 129, §9, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e (ii) absolvendo-o da imputação referente ao delito veiculado no art. 147, caput, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Tratando-se de crime cometido contra a mulher e mediante violência ou grave ameaça à pessoa, fica obstada, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, a substituição da pena corpórea por restrição de direitos. No mais, ante a reincidência, inviável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Poderá o acusado recorrer em liberdade, seja em razão das penas aplicadas, seja em razão da inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Mantenho, no mais, as medidas protetivas fixadas nos autos nº 1500242-97.2020.8.26.0610.

Com o trânsito em julgado: (i) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais e (ii) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, inc. III, da CRFB.

Arbitro, desde já, os honorários do advogado nomeado em 100% do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB. Expeça-se a respectiva certidão.

Custas ex lege.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se, intímem-se e comunique-se.

Orlândia, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA